民事起诉状

（侵害植物新品种权纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□
事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□
机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□</td></tr>
</table>

原告 （法人、非法人组织）	所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ **如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ _____ 出资方： 份额构成： 上市公司□ ：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
委托诉讼代理人 （律师）	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
委托诉讼代理人 （其他）	有□ 姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 单位：　　职务：**（员工担任代理人需写明部门）** 联系电话： 与原告关系（近亲属担任委托诉讼代理人）： 推荐单位（当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民担任委托诉讼代理人）： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

被告 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____ **如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ _____ 出资方： 份额构成： 上市公司□：上市所在交易所： 专精特新中小企业□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　其他企业法人□ 事业单位□　社会团体□　基金会□　社会服务机构□ 机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____ **如不具有以下情况，可不填：** 外资情况□：中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式□ _____ 出资方： 份额构成： 上市公司□：上市所在交易所： 专精特新中小企业□

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 停止侵害	有□　内容：**（简述停止侵权主体以及相应停止侵权方式、内容、范围等）** 无□
2. 赔偿经济损失	有□　经济损失　　元 是否包含惩罚性赔偿：包含□，计算方法：基数　元 ×（1+ 惩罚性赔偿倍数　） 不包含□ 无□
3. 赔偿维权合理开支	有□　律师费　　元　凭证：有□　无□ 公证费　　元　凭证：有□　无□ 差旅费　　元　凭证：有□　无□ 其他费用　　元　凭证：有□　无□ 无□
4. 连带责任	有□　内容： 无□
5. 非金钱给付义务迟延履行金	有□　内容： 无□
6. 是否主张诉讼费用	有□　内容： 无□
7. 其他请求	有□　内容： 无□
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　涉港□　涉澳□　涉台□ 否□

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 原告主体情况	品种权人□：原始取得□　继受取得□ 是否存在共有权人：是□（共有权人是否明确表示同意起诉：是□　否□） 否□ 利害关系人□：被许可人□：品种权人： 获得许可时间：　许可期限： （1）品种权独占实施被许可人□ （2）品种权排他实施被许可人□：和品种权人共同起诉□　单独起诉（品种权人明确表示不起诉）□ （3）品种权普通实施被许可人□：和品种权人共同起诉□　单独起诉（品种权人书面授权单独起诉）□ 其他利害关系人□　具体情形：
2. 权利基础状况	品种权号： 品种名称： 初步审查合格公告日： 授予品种权日： 效力状态：有效□　无效□　终止□
3. 被诉侵权行为	侵权产品：**（写明产品名称等）** 侵权行为方式：**（具体写明系生产、繁殖和为繁殖而进行处理、许诺销售、销售、进口、出口以及为实施上述行为储存该授权品种的繁殖材料，为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料等行为方式中的哪些行为）** 侵权行为期间： 被诉侵权行为具体情形：**（写明发现方式、渠道）**
4. 共同侵权	有□　主要事实与理由：**（一并写明共同侵权主体之间是否存在关联关系）** 无□
5. 侵权产品检测	检测时间： 检测机构： 检测方法： 检验报告编号： 检验报告结论：**（概述）**

<table>
<tr><td>6. 其他</td><td colspan="2">有□　内容：
无□</td></tr>
<tr><td colspan="3">责任承担</td></tr>
<tr><td>1. 停止侵害</td><td colspan="2">被告应当立即停止侵害。具体主张：（一并说明本案诉讼期间被诉侵权行为是否仍在进行）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. 赔偿责任</td><td>补偿性赔偿：　　元。选择：
原告受损□　　元
被告获利□　　元
许可使用费□　　元
（基数：　　元，倍数：　　）
法定赔偿□　　元</td><td>计算依据或者参考因素：
【以被告获利计算经济损失示例：
侵权期间：……，销售数量：……，
销售被诉侵权产品利润计算方法：（写明利润类型，如营业利润、销售利润等）】</td></tr>
<tr><td>惩罚性赔偿：　　元
（基数：　　元，
倍数：　）
（如不主张，可不填）</td><td>（1）侵权故意有关事实与理由：
（2）情节严重有关事实与理由：</td></tr>
<tr><td>维权合理开支：　元。包括：
律师费□　　元
公证费□　　元
差旅费□　　元
其他费用□　　元
（如不主张，可不填）</td><td>事实与理由：</td></tr>
<tr><td>3. 连带责任</td><td colspan="2">有□　内容：被告一 × × 、被告二 × × 构成共同侵权，应当连带赔偿原告经济损失 × 元、维权合理开支 × 元。具体理由：……
无□</td></tr>
<tr><td>4. 其他责任</td><td colspan="2">有□　内容：
无□</td></tr>
<tr><td>5. 法律依据</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">关联案件 / 程序情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">有□（详见附件 2 关联案件信息表）
× 次植物新品种确权行政程序。具体情况：截至目前，涉案品种经 × 次确权行政程序。（概述确权行政程序情况）
× 件植物新品种侵权民事案件。具体情况：
× 件植物新品种权属民事案件。具体情况：
× 件其他关联案件。具体情况：
无□</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他需要说明的情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">具体情况：</td></tr>
</table>

附件	
1. 原告证据 2. 关联案件信息表（参照发明专利侵权民事起诉状后附表） ……	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

附件

原告证据目录

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 权利基础证据				
1–1		品种权证书		
1–2		涉案品种有关确权行政决定、裁判文书		
1–3				
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被诉侵权种子实物或者录像		
2–2		被诉侵权种子图片		
2–3		检测报告		
2–4		被告侵权行为方式证据		
3. 责任承担证据				
3–1		被告侵权期间证据		
3–2		被告财务报表（如无，可不交）		
4. 其他证据				
4–1				
4–2				

提交人：

提交时间：